

복 무 감 사

「임직원 행동강령」 등 위반 직원 복무감사 결과 보고

2022. 4. .

감 사 실
기 획 감 사 팀



목 차



I . 감사실시 개요	1
1. 감사종류(근거)	1
2. 감사목적	1
3. 감사범위	1
4. 감사기간	2
5. 감사대상 직원 인적사항	2
6. 감사반 편성 및 업무분장 등	3
II . 감사실시 결과	4
1. 조치요구 현황	4
2. 조치요구 명세	4
3. 문제점 및 조치할 사항	5
4. 기타사항	10

I. 감사실시 개요

1. 감사종류(근거)

- ☐ 복무감사(「감사규정 시행요강」 제51조부터 제53조까지, 2021년도 연간 자체감사계획에 긴급하게 반영)

2. 감사목적

- ☐ ▽▽▽▽▽ ●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇(◎급), ▼▼▼▼▼ ▲▲▲ ▲▲△△△ ♠♠♠♠(□급)에 대한 임직원 행동강령 등 위반 행위 신고*에 따라 관련내규 위반 여부 조사 및 감사결과 조치 요구를 위하여 복무감사 실시

* 남양주시 화도읍 묵현리 국유지(◁◁◁◁, ♠♠♠♠ 등) 관련 민원인 (○○○)이 공사 직원의 부적절한 행위에 대한 민원 신청 및 유선·대면 제보함

3. 감사범위

- ☐ ●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇(◎급)이 민원인에게 폭언을 하는 등 관련내규에서 정하는 품위유지 의무 등의 위반 여부
- ☐ △△△ ♠♠♠♠(□급)의 관계 법령 및 내규에서 정하는 금품수수 금지 의무 위반 여부

4. 감사기간

□ 2022. 2. 17.(목) ~ 23.(수), (5영업일)

5. 감사대상 직원 인적사항

□ ● ● ● (◎급, ◇◇◇◇◇◇◇◇)

“기재생략”

□ △ △ △ (□급)

“기재생략”

6. 감사반 편성 및 업무분장 등

가. 감사반 편성 및 업무분장

감 사 인	업무분장 주요내용	비 고
팀 장 ◆◆◆	○ 감사 총괄	반장
감사역 ■■■	○ 임직원 행동강령 등 위반 직원 조사(정)	주무
감사역 ○○○	○ 임직원 행동강령 등 위반 직원 조사(부)	

나. 감사인의 제척 / 회피 검토 (「감사규정」 제9조 및 「감사인 행동요강」 제4조)

제척·회피 사유	검토 결과
1. 혈연 등 개인적인 연고나 경제적 이해관계 여부	(해당사항 없음)
2. 감사대상 업무의 의사결정 과정에 직·간접적 관여 여부	(해당사항 없음)

II. 감사실시 결과

1. 조치요구 현황

가. 총괄 현황

(단위 : 건)

구 분	합계	조치요구						
		변상	징계	시정	주의	개선	권고	통보
합 계	1	-	1	-	-	-	-	-

나. 유형별 감사 성과

구 분	재정상 조치	신분상 조치	제도개선 조치 (개선·권고·통보)		
			법령	내규	기타
합 계	-	징계 1명	-	-	-

2. 조치요구 명세

연번	제 목	종 류	대 상자	감사인
(1)	「임직원 행동강령」 등 위반	징계	●●●(◎급)	■ ■ ■ ○ ○ ○

3. 문제점 및 조치할 사항

조치요구서

징 계 요 구

1. 제 목 : 「임직원행동강령」 등 위반
2. 조치부점 : ▽ ▽ ▽ ▽ ▽
3. 관 련 자 : ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ● ● ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ (◎급)

가. 관련자 개요

위 관련자는 2020년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지 ▼▼▼▼▼본부 국유재산2팀에 근무하며 경기도 성남시, 남양주시 일대의 국유재산 관리 업무를 담당하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있고,

같은 규칙 제4조에 따르면 직원은 자기의 신분과 지위를 인식하여 공사의 신용과 명예를 손상시키는 일이 없도록 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 행동강령 제7조에 따르면 임직원은 평소의 언행과 의사결정이 공사의 윤리적 명성과 대외 신뢰도에 영향을 끼칠 수 있음을 명심하고 올바른 가치판단과 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「민원처리요강」 제19조에 따르면 민원처리 담당자는 민원을 다른 업무에 우선하여 신속·친절·공정·정확히 처리하여야 하고, 민원인의 의견을 경청하고 권익을 보호하기 위하여 노력하여야 한다고 되어있으며, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제104조에 따르면 직원이 재산과 관련한 상담을 함에 있어서는 친절한 자세를 유지하면서 상대방이 이해하기 쉽게 설명하여야 한다고 되어있다.

더욱이, 국유지 관련 대민 업무를 주로 수행하는 국유재산관리 담당자의 경우 본인의 언행이 공사의 이미지와 직결될 수 있다는 생각을 견지하여 보다 친절한 민원 응대 태도가 요구된다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기도 남양주시 소재 국유지 관련 민원인 ○○○¹⁾(이하 “민원인”이라 한다)로 부터 접수된 민원신청 서류, 유선 제보 및 민원인의 대면 진술 등²⁾에 따르면 관련자는 2020년 9월 24일 오전 ▼▼▼▼▼를

1) 피대부자로 남양주시 화도읍 묵현리 국유지(◁◁◁◁, ♀♀♀♀)와 관련하여 5차례에 걸쳐 매수신청('16.3.18., '20.5.26., '21.3.18., '21.4.13., '22.2.17.)을 하였고, 인접지 건물 소유주와의 갈등으로 인한 피대부재산 매수문의, 피대부재산의 매각불승인 사유에 대한 정보공개청구, 인접지 무단점유 건물 변상금 통지 요구 등의 내용으로 전화, 공사방문, 서류 제출 등의 방법으로 7차례 이상 민원을 제기('16.8.24., '20.8.4., '21.7.1., '21.7.28., '21.8.2., '21.9.10., '21.9.24.)

2) 공사 직원이 본인에게 모욕적인 언사 등을 했다는 내용의 민원서류를 2차례('21.12.16., '22.1.14.)에 걸쳐 감사실로 제출하였고 업무담당 감사역과의 통화('22.1.6., '22.1.17.)를 통해 해당 내용을 추가 진술하였으며, 이후 감사인(◇◇◇◇ 감사역)과의 직접 면담('22.3.16.)시 해당 폭언 부분이 녹취된 음성파일을 공개하였음

방문³⁾한 민원인을 향하여 ‘내가 좇이다! 좇!’, ‘다음부터 부모님 모시고 와! 나를 만나려면 알았어?’, ‘실무자는 개좇이니까 나를 만날 생각하지 말고’, ‘저 대가리 사람들 만나서 해결해, 나와!’ ‘이 양반이 지금 씨발 무슨 얘기하는 거야?’ 등의 말을 하며 약 3분간 담당 팀장 등 다른 직원들이 있는 사무실 내에서 민원인을 상대로 폭언을 한 사실이 있다.

관련자의 민원인에 대한 폭언은 민원인이 보유하고 있는 약 3분 가량의 음성파일에서 식별 가능한 음질로 확인되며⁴⁾ 관련자 또한 위 사실에 대해 2022년 2월 28일 실시한 문답에서 당시 ‘담당자는 개좇이니까 오늘 부장을 만나든 임원을 만나든 문제를 해결하라’, ‘다음부터 나를 만나려면 부모를 대동하고 오던지 변호사를 대동하고 오라’ 는 등 민원인을 상대로 폭언 했던 사실을 인정하였다.

이에 대해 민원인은 민원서류에서 ‘대중 앞에서 평생 당해보지 못한 치욕스러운 모멸감을 느꼈으며 죽을 때 까지 잊지 않을 것’이라고 서술⁵⁾한 바 있으며 ‘22. 3. 16. 면담에서도 해당 사건이 있는 후, 지속적으로 그 일이 떠올라 정신적으로 고통을 받았다고 진술하였다.

3) 관련자는 문제 발언이 있기 전 날인 ‘20. 9. 23. 민원인(○○○)이 대부 중인 국유지 현장에서 또 다른 민원인(♀♀♀)을 만났는데 그 과정에서 민원인(○○○)과 일부 마찰이 발생하여 다음날 오전 민원인(○○○)이 전일 사건에 대한 이의를 제기하며 관련자의 상급자를 만나겠다고 하자 민원인에게 해당 발언을 한 것으로 파악됨

4) ‘22. 3. 16. 감사인은 민원인이 보유하고 있다고 주장하는 관련 음성파일을 확인하기 위해 민원인의 사업장(남양주시 화도읍 소재 카페(상호 ‘□□□□□’))을 방문하여 13시 30분부터 약 2시간 동안 민원인을 면담하며 현장에서 해당 내용을 청취하였고 이를 재녹취함(민원인이 원본 파일은 제출 거부)

5) ‘21.12.16. 감사실로 제출한 1차 민원서류에 해당 내용이 포함되어 있음

더욱이 ①민원인은 관련자(㉿㉿㉿㉿年생)보다 ㉿살이 많은 ㉿㉿㉿㉿㉿㉿년生의 고령자라는 점, ②해당 발언 시 민원인은 관련자에게 존대를 하며 부적절한 언행은 없었던 것으로 보이는 점⁶⁾ 등을 고려할 때 이는 국유재산관리 업무를 담당하는 공사 직원으로서 지켜야 할 업무자세와 적정 업무 범위를 넘어선 부적절한 처사이므로 「취업규칙」 제4조, 행동강령 제7조, 「민원처리요강」 제19조 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제104조를 위반한 사실이 충분히 인정된다.

따라서, 위와 같이 확인된 관련자의 민원인을 대상으로 한 폭언은 「인사규정」 제44조 제1호, 제5호의 징계사유⁷⁾에 해당된다.

[관련자 의견] 관련자는 과거 민원인에 대한 폭언에 대해 잘못했음을 인정하며, 다만 당시 임금피크를 1년 앞둔 시점에도 불구하고, 민원이 많아 일반적으로는 기피하는 수도권지역 국유재산관리 업무를 수행하면서 개인적으로 힘든 일이 많았지만 소명감을 가지고 적극적으로 업무를 수행해 왔다고 진술하였다. 또한 해당 발언이 있는 지 1년도 훨씬 넘은 시점에서 민원인 본인이 원하는 국유지 매수가 원활하게 진행되지 않자 이처럼 민원을 제기한 것에 대해 심적 부담감은 있으나, 그럼에도 불구하고 부적절한 처신으로 인해 이러한 상황이 발생하게 된 점에 대해 죄송스럽게 생각한다고 진술하였다.

6) 민원인이 공개한 음성파일 확인 결과, 민원인은 일관되게 존댓말을 사용하며 고성으로 문제 발언을 하는 관련자를 진정시키기 위해 수차례 ‘차장님, 차장님, 잠시만요’ 라고 말하면서 만류하는 정황이 확인됨

7) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원

5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원

4. 조치할 사항

사장은 민원인에 대한 폭언 등 품위훼손으로 「취업규칙」 제4조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제7조를 위반한 ●●●● ◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇(◎급) 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(징계)

붙임 : 1. 민원 신청 내역 1부.
2. 녹취록 1부.
3. 관련자 문답서(2022. 2. 28.) 1부. 끝.

4. 기타사항- △△△ ♠♠♠♠(□급)의 금품 수수 여부 관련

가. 사건 경위

○○○는 관련 국유재산에 대하여 2016년 3월 18일부터 5차례에 걸쳐 매수 신청⁸⁾을 하였으나, 관련 국유재산 관리업무 담당자⁹⁾는 관련 법령 및 내규에 따라 잔여 국유재산의 효용감소, 대부계약으로 이용목적 달성가능 등의 사유로 일관되게 매각이 불가함을 회신하였다.

이에 대하여 ○○○는 수차례 민원을 제기해 왔는데, 2022년 1월 17일에는 같은 민원 내용으로 감사실 직원과의 유선통화 과정에서, 본인이 2016년 3월 9일 ○국○유재산부 사옥 인근 식당에서 관련자와 점심식사를 한 후 인근 카페에서 차를 마시며 관련 국유재산의 원활한 업무협조를 목적으로 현금 200만 원을 제공한 사실이 있다고 진술하였으며 또한, 관련자가 인사발령으로 이동(2016. 7. 1.) 후에는, 후임자(☆☆☆ 과장, 당시 5급)에게 업무 인계인수를 하였으며 이전에 수령한 200만 원 중 일부인 100만 원을 본인에게 반환하였다고 진술하였다.

아울러, ○○○는 위 금품수수 사건과 관련한 본인의 현금 출금내역, 당시 정황이 담긴 음성파일 등의 증거자료를 보유하고 있다고 주장하면서도 이를 공사에 제출할 의사는 없다고 하였다.¹⁰⁾

8) '16.3.18., '20.5.26., '21.3.18., '21.4.13., '22.2.17. 총 5회에 걸쳐 매수신청서가 접수됨

9) '16.3.18.~'22.2.17. 기간 동안 업무 담당자는 ◇◇◇ 차장(☆급), ◆◆◆ 차장대우(★급), ♣♣♣ 차장대우(☆급), ㉮㉮㉮ 차장대우(☆급), ☆☆☆과장(☆급) 순으로 변경되었으며, 감사일 현재기준 관련 국유재산 관리 업무 담당자는 ♠♠♠ 대리(◇급)임

10) '22.1.20. 감사실 직원이 유선 통화로 금품 제공에 대한 문서 제보 및 증빙 요청하였으나 '22.1.25. ○○○는 유선통화 외에 별도 문서 제보 및 증빙 제출 의사가 없다고 하였고, '22.3.16. 감사인이 ○○○를 직접 찾아가 면담하며 금품 제공 주장에 대한 문서 제보

한편, 2022년 2월 28일 관련자를 대상으로 금품수수 여부에 대하여 문답을 통해 확인한 결과, 관련자는 ○○○를 관련 국유재산 관리 업무 처리 과정 중 알게 된 고객으로서 관련 국유재산 매수신청 건으로 수차례 상담한 기억은 있으나, ○○○의 주장과는 달리 현금 등 금품수수는 전혀 사실이 아니라고 진술하였다.

위와 같이 금품수수 여부에 대하여 관련자와 ○○○의 진술이 상반되고 ○○○는 증거자료를 가지고 있다고 진술하였으나 이를 공사에 제출하지는 않고 있는 등 관련자가 금품수수를 하였는지 여부에 대한 객관적 증빙이 없으므로 사실관계 특정은 어려운 것으로 판단된다.

그럼에도 불구하고 ○○○의 진술이 사실이라면 「형법」 제129조 및 「형사소송법」 제249조에 따라 공소시효 기간(7년) 내¹¹⁾에 발생한 공무원¹²⁾의 직무관련 뇌물수수에 해당되므로 관련자가 금품수수를 했는지 여부는 확인할 필요가 있고,

○○○가 진술한 금품수수 과정에 대한 시일과 장소, 행위 내용 등 제보내용이 비교적 구체적이고, 공사에 제출하지는 않았지만 수차례 증거자료를 가지고 있다고 주장하는 바, 고소·고발세칙 제2조 및 제3조에 따라 관련자를 남양주남부경찰서에 고발(수사의뢰)¹³⁾ 하였다.

및 증빙을 재차 요청하였으나 ○○○는 거절하였음

- 11) ○○○의 진술에 따른 관련자의 금품수수일은 2016년 3월 9일로 감사 착수일 2022년 2월 18일 기준으로 5년 11개월 전임
- 12) 공공기관운영법 제53조에 따라 공공기관의 임직원은 「형법」 제129조의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다고 되어 있음
- 13) ○○○가 금품을 제공한 증거를 공사에 제공하지 않아 증거가 불충분하여 범죄혐의에 대한 사실관계 확인을 위해 수사의뢰하였고, 원활한 수사진행을 우선적으로 고려하여 관련 국유재산 및 ○○○ 소유지 관할서인 ㉠㉠㉠남부경찰서에 의뢰함(청탁금지법 등 위반 혐의 관련 수사 의뢰, 감사실-753, 2022.3.4.)

나. 향후 계획

수사기관의 수사 결과에 따라 추후 조치 예정

붙임 : 1. 민원인 주장 내용 1부.

2. 관련자 문답서(2022. 1. 12.) 1부. 끝.